

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 rabia I 1419 - 14 juillet 1998

141^{ème} année

N° 56

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire 1527

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 98-1386 du 30 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité pour services sanitaires allouée au corps médical et juxta-médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires au titre de l'année 1998 1529

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 98-1380 du 30 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office des tunisiens à l'étranger 1529

Décret n° 98-1387 du 6 juillet 1998, modifiant et complétant le décret n° 96-1755 du 23 septembre 1996, relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique 1532

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Décret n° 98-1381 du 30 juin 1998, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence de promotion de l'investissement extérieur 1533

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-1382 du 30 juin 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat du Kef (délégation du Kef Est) 1534

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Décret n° 98-1383 du 30 juin 1998, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la formation professionnelle et de l'emploi et des commissions qui en relèvent	1535
Nomination d'un inspecteur général	1537

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 98-1384 du 30 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière aussi que les modalités de fonctionnement du laboratoire national de contrôle des médicaments	1537
Décret n° 98-1389 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux	1541
Décret n° 98-1390 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire	1541
Décret n° 98-1391 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel pharmacien hospitalo-universitaire	1541
Décret n° 98-1392 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire	1542
Décret n° 98-1393 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de plein-temps allouée aux pharmaciens de la santé publique	1542
Décret n° 98-1394 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de plein-temps allouée aux médecins dentistes des hôpitaux	1542
Décret n° 98-1395 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de plein-temps allouée au personnel médical hospitalo-sanitaire	1543
Décret n° 98-1396 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux	1543
Décret n° 98-1397 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine	1543
Décret n° 98-1398 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine dentaire	1544
Décret n° 98-1399 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en biologie	1544
Décret n° 98-1400 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine.....	1544
Décret n° 98-1401 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine dentaire	1545

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un maître de conférences	1545
---	------

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 98-1402 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein-temps	1545
Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Ouled Ahmed de la délégation de Fériana au gouvernorat de Kasserine	1545
Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oum-El-Aksab de la délégation de Mejel-Bel-Abbès au gouvernorat de Kasserine	1546
Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Eddoghra de la délégation de Kasserine Sud au gouvernorat de Kasserine	1546
Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier de D'khaïlia (première tranche) relevant du périmètre public irrigué de Ghardimaou, de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba ..	1547

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	1547
---	------

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1er novembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Hammed" délégation de Chbika gouvernorat de Kairouan.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1er janvier 1999 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Sidi Ali Ben Salem" délégation de Chbika gouvernorat de Kairouan.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Kouesem Est" délégation de Chorbene gouvernorat de Mahdia.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de "Sbiba" et "Sbiba El Ahouez" délégation de Sbiba gouvernorat de Kasserine.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Abida" délégation de Dahmani gouvernorat du Kef.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de "Sidi Abdelbaset" et "Ennajat" délégation de Tajerouine gouvernorat du Kef.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de "Menchar" et "Ksar Mezouar" délégation de Béja Nord gouvernorat de Béja.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de "Sidi Ali Chaieb", "Alia du Nord", "Alia du Sud" et "Kitmine" délégation d'El Alia gouvernorat de Bizerte.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de "Bargou ville", "Ahouez Bargou" et Sidi Saïd" délégation de Bargou gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de "Sidi Abid" et "Tina" délégation de Sfax Nord gouvernorat de Sfax.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Jabes" délégation de Meknassi gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "El Ahouez" délégation de Bouarada gouvernorat de Siliana.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 10 juillet 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 16 septembre 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de "Menzel Gamoudi" et "Souinia" délégation de Sidi Ich gouvernorat de Gafsa.

Tunis, le 10 juillet 1998.

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1230 du 7 juin 1993,

Vu le décret n° 93-2590 du 20 décembre 1993, portant institution d'une indemnité pour services sanitaires au profit du corps médical et juxta-médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1996 du 23 octobre 1996,

Vu le décret n° 97-903 du 19 mai 1997, portant majoration des taux de l'indemnité pour services sanitaires allouée au corps médical et juxta-médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires au titre de l'année 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont majorés, à compter du 1er juillet 1998, les taux de l'indemnité pour services sanitaires, prévus aux décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
- Officier général, colonel-major : médecin, médecin chirurgien dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire	68 dinars
- Colonel, lieutenant-colonel, commandant: médecin, médecin chirurgien dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire	55 dinars
- Capitaine : médecin, médecin chirurgien dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire	45 dinars
- Lieutenant : médecin chirurgien dentiste, pharmacien ou médecin vétérinaire	39 dinars

Art. 2. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 98-1386 du 30 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité pour services sanitaires allouée au corps médical et juxta-médical de la santé militaire non titulaire de grades hospitalo-universitaires au titre de l'année 1998.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-101 du 23 janvier 1985,

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-53 du 11 janvier 1993,

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 98-1380 du 30 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office des tunisiens à l'étranger.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 et notamment ses articles 12 et 14 portant création de l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger et fixant ses attributions,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son titre 5,

Vu la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989, portant loi de finances pour la gestion 1990 et notamment son article 58 relatif à la dénomination de l'office des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 89-1125 du 8 août 1989, portant organisation et fonctionnement de l'office des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des tunisiens à l'étranger.

Chapitre premier

Organisation administrative

Section première

Le directeur général

Art. 2. - L'office des tunisiens à l'étranger est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé :

- de présider le conseil d'entreprise ainsi que les commissions consultatives scientifique ou technique créées selon les besoins,
- d'assurer la direction administrative, financière et technique de l'office,
- de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- d'arrêter et de suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- d'arrêter les états financiers,
- de proposer l'organisation de l'office, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- de conclure les opérations d'acquisition, des transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'office, et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'office,
- d'engager les dépenses et de percevoir les recettes conformément à la législation en vigueur,

- de créer ou supprimer des délégations régionales de l'office après accord du ministère des affaires sociales,

- de représenter l'office auprès des tiers et dans les actes civils et administratifs,

- d'exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'office et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle,

Art. 3. - Le directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel de l'office qu'il recrute, nomme, affecte et licencie dans le cadre du statut du personnel et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section II

Le conseil d'entreprise

Art. 4. - Il est créé au sein de l'office des tunisiens à l'étranger un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- les états financiers,
- l'organisation de l'office, le statut particulier du personnel de l'office ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par l'office,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'office,
- et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité de l'office et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 5. - Le conseil d'entreprise comprend, sous la présidence du directeur général de l'office, les membres suivants :

- un représentant du premier ministre,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère de l'éducation,
- un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- un représentant des services relevant du ministre délégué auprès du premier ministre chargée des affaires de la femme et de la famille,
- un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales pour une durée de trois ans renouvelables une seule fois, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 6. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'office pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et ministère des affaires sociales.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut du quorum lors de la 1ère réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises dans ce cas à la majorité des voix.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre de l'office pour assurer le secrétariat du conseil, préparer les procès verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le directeur général et un membre du conseil.

Chapitre II

Organisation financière

Art. 7. - Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement de projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit, en outre, arrêter un contrat objectifs qu'il soumet au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement.

Ce contrat est signé par le ministre des affaires sociales et le directeur général de l'office.

Art. 8. - le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas échéant, à l'office,
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'office,
- les revenus du patrimoine de l'office,
- les revenus ayant le caractère de recettes d'exploitation,
- les dons et les legs faits au profit de l'office,
- les subventions versées par l'Etat, les collectivités publiques locales ou autres organismes publics.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office et les frais de gestion et d'entretien des immeubles et toutes autres dépenses entrant dans le cadre de l'exécution des missions de l'office,
- le montant de l'amortissement industriel appliqué aux installations matériel, mobilier ou, outillage porté à l'actif des comptes "immobilisations",
- les charges financières comprenant les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toutes nature contractés par l'office ainsi que le montant de l'amortissement du patrimoine mobilier et immobilier.

Art. 9. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées, le cas échéant par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et autres contributions.

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement des installations,
- les dépenses pour l'extension des activités de l'office,
- les dépenses pour le renouvellement des équipements,
- les dépenses d'étude et d'expérimentation.

Art. 10. - La comptabilité de l'office des tunisiens à l'étranger est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L'office doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 11. - L'office des tunisiens à l'étranger peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 12. - La tutelle du ministère des affaires sociales sur l'office des tunisiens à l'étranger consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation de la création ou de la suppression des représentations régionales de l'office,
- l'approbation des transactions immobilières,
- l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordée à l'office,
- l'approbation des emprunts de toute nature,
- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13. - Le ministère des affaires sociales procède à l'examen des documents afférents aux questions suivantes avant leur transmission au ministère du développement économique pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel de l'office,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,
- les augmentations salariales,
- le classement de l'office et la rémunération du directeur général.

Art. 14. - L'office des tunisiens à l'étranger doit communiquer au ministère des affaires sociales et au ministère du développement économique, les documents ci-après :

- le contrat-objectifs et les rapports annuels d'avancement de son exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès verbaux du conseil d'entreprise,
- l'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Arrêtés à leur échéances respectives ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 15. - L'office des tunisiens à l'étranger communique, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après et ce dans les délais indiqués à l'article 14 ci-dessus :

- les contrats-objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 16. - Il est placé auprès de l'office des tunisiens à l'étranger un contrôleur d'Etat nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 17. - En cas de dissolution de l'office, son patrimoine fait retour à l'Etat.

Art. 18. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 89-1125 du 8 août 1989 portant organisation et fonctionnement de l'office des tunisiens à l'étranger.

Art. 19. - Les ministres des affaires sociales, des finances et du développement économique sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1387 du 6 juillet 1998, modifiant et complétant le décret n° 96-1755 du 23 septembre 1996, relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-58 du 28 juillet 1997,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur privé non agricole,

Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la contribution au titre de la retraite des agents détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique,

Vu la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants et notamment son article 9,

Vu le décret du 26 août 1948, portant règlement des retraites du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et du transport,

Vu le décret du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 74-572 du 22 mai 1974, relatif au capital décès tel que modifié par le décret n° 93-308 du 1er février 1993,

Vu le décret n° 96-1755 du 23 septembre 1996, relatif à la couverture sociale au profit des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique,

Vu l'avis des ministres des finances et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Conformément à l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 96-1755 du 23 septembre 1996 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les cotisations doivent être payées dans les délais prévus par chaque régime d'affiliation.

En cas de non paiement de ces cotisations dans un délai maximum de trois mois à partir de la date d'exigibilité, les dispositions de la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995 portant institution d'un système unique de validation des services sont applicables pour la prise en considération au titre de la retraite des périodes d'activité non réglées.

Art. 2. - Il est ajouté au décret susvisé n° 96-1755 du 23 septembre 1996, un article 4 bis, ainsi qu'il suit :

Article 4 bis. - A titre transitoire, il sera procédé à la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sur la base des règles prévues par la loi n° 88-8 du 23 février 1988 à condition de présenter avant le 31 décembre 1998, une demande à la caisse de sécurité sociale dont relèvent les périodes objet de la demande de validation.

Le demandeur de la validation ou ses ayants-droit peuvent régler les cotisations par des retenues mensuelles opérées sur la pension ou le salaire, à condition que la période du règlement ne dépasse pas les 36 mois.

Art. 3. - Les ministres des affaires sociales, des finances et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juillet 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR**

Décret n° 98-1381 du 30 juin 1998, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence de promotion de l'investissement extérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics, à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, établissements, et entreprises publics, telle que modifiée et complétée par la loi 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 95-19 du 6 février 1995, portant création de l'agence de promotion de l'investissement extérieur et notamment son article 4,

Vu le décret n° 95-1089 du 19 juin 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence de promotion de l'investissement extérieur et modifié par le décret n° 96-498 du 25 mars 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-633 du 7 avril 1997, fixant l'organigramme de l'agence de promotion de l'investissement extérieur,

Vu le tableau de classification des emplois en vigueur à l'agence de promotion de l'investissement extérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de section, chef de bureau, chef de service, sous directeur, directeur et directeur général adjoint à l'agence de promotion de l'investissement extérieur, sont attribués et retirés par décision du directeur général de l'agence.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels cités à l'article I sont attribués dans les conditions suivantes :

1 - L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'agence de promotion de l'investissement extérieur.

2 - Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après et éventuellement les conditions particulières pour l'emploi fonctionnel en question.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de section	Le candidat doit satisfaire l'une de ces conditions : 1 - soit titulaire du baccalauréat avec trois ans de service dans le secteur public. 2 - soit classé à la catégorie 5 du tableau de classification des emplois, avec une ancienneté de cinq ans au moins au sein de l'agence et un niveau scolaire de la 5ème année de l'enseignement secondaire au moins (deux ans avec succès après l'école de base).
Chef de bureau	Le candidat doit satisfaire l'une de ces conditions : 1 - soit d'un niveau universitaire équivalent à deux ans d'études supérieures accomplies avec succès et une expérience de deux ans. 2 - soit titulaire du baccalauréat avec cinq ans de services dans le secteur public. 3 - soit classé à la catégorie 7 du tableau de classification des emplois, avec une ancienneté de sept ans au moins au sein de l'agence et un niveau scolaire de la 7ème année secondaire au moins (quatre ans avec succès après l'école de base). 4. soit exercer la fonction de chef de section à l'agence pour une période de cinq ans au moins.
Chef de service	Le candidat doit satisfaire l'une de ces conditions : 1 - soit d'un niveau universitaire équivalent au 3ème cycle de l'enseignement supérieur avec une ancienneté d'un an au moins. 2 - soit titulaire du baccalauréat avec quatre ans de l'enseignement supérieur, sanctionnés par un certificat de réussite et de cinq ans de services au moins dans le secteur public. 3 - soit d'un niveau universitaire équivalent à deux ans de l'enseignement supérieur accomplis avec succès avec dix ans de services au moins dans le secteur public. 4 - soit d'un niveau d'études équivalent au baccalauréat avec une ancienneté de quinze ans à l'agence et âgé d'au moins de quarante cinq ans. 5 - soit exercer la fonction de chef de bureau à l'agence pour une durée de cinq ans au moins.
Sous-directeur	Le candidat doit satisfaire l'une de ces conditions : 1 - soit d'un niveau universitaire équivalent au 3ème cycle de l'enseignement supérieur avec cinq ans de services au moins dans le secteur public. 2 - soit titulaire du baccalauréat avec quatre ans d'études supérieures sanctionnées par un certificat de réussite et de dix ans de services au moins dans le secteur public. 3 - soit exercer la fonction de chef de service à l'agence pour une période de cinq ans au moins.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Directeur	Le candidat doit satisfaire l'une de ces conditions : 1 - soit titulaire du diplôme de 3ème cycle de l'enseignement supérieur avec dix ans de services au moins dans le secteur public. 2 - soit titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, avec quatre ans d'études supérieures sanctionnées par un certificat de réussite et : - quinze ans de service au moins dans le secteur public. - ou une ancienneté de cinq ans à la catégorie 11 du tableau de classification des emplois. - ou exercer la fonction de sous-directeur à l'agence pour une période de cinq ans au moins.
Directeur général adjoint	Le candidat doit satisfaire l'une de ces conditions : 1. soit titulaire du diplôme de 3ème cycle de l'enseignement supérieur avec treize ans de services au moins dans le secteur public. 2. Soit titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent avec quatre ans d'études supérieures sanctionnées par un certificat de réussite et 18 ans de services au moins dans le secteur public. 3. Soit exercer la fonction de directeur dans le secteur public ou une fonction équivalente pendant une période de cinq ans. La fonction de directeur général adjoint est attribuée par le directeur général après avis du conseil d'entreprise et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels cités à l'article deux, bénéficient des indemnités de fonction liées à l'exercice desdits emplois et ce conformément à la réglementation en vigueur à l'agence de promotion de l'investissement extérieur.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels intervient par décision du directeur général de l'agence sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique concerné, et les observations écrites formulées par l'agent en question.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

* que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave.

* et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Art. 5. - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué aux agents tels que remplissant les conditions de nomination aux emplois de chefs de service, sous-directeur et directeur, prévues à l'article deux du présent décret. Toutefois, la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable pour une seule fois.

L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie des indemnités et avantages y afférents, le retrait de l'intérim de l'emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages précités.

Art. 6. - L'ancienneté des agents occupants des emplois fonctionnels avant la publication de ce décret au sein de l'agence de promotion de l'industrie et de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, est prise en considération lors de la nomination dans de nouveaux emplois fonctionnels.

Art. 7. - le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-1382 du 30 juin 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat du Kef (délégation du Kef Est).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1495 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 96-2040 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat du Kef,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat du Kef en date des 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 février et 3, 4 et 5 mars 1998.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat du Kef (délégation du Kef Est) indiqués aux plans annexés au présent décret au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	126	11384
2	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	110	11385
3	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	33	11386
4	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	206	11387
5	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	20	11388
6	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	08	11389
7	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	09	11390
8	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	27	11391
9	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	102	11597
10	Sans nom	Secteur de Ben - Anine Délégation du Kef Est	182	11598
11	Sans nom	Secteur de Zaâfrane Délégation du Kef Est	4261	11619

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Décret n° 98-1383 du 30 juin 1998, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la formation professionnelle et de l'emploi et des commissions qui en relèvent.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle telle que modifiée par le décret n° 98-953 du 27 avril 1998 et notamment son article 10,

Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990, fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 94-195 du 24 janvier 1994, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi, des commissions permanentes spécialisées et des conseils sectoriels et régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Le conseil supérieur de la formation professionnelle et de l'emploi

Article premier. - Le conseil supérieur de la formation professionnelle et de l'emploi comprend, sous la présidence du premier ministre, les membres suivants :

- le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,
- le ministre de l'intérieur,
- le ministre des affaires sociales,
- le ministre des finances,
- le ministre de l'agriculture,
- le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
- le ministre de la santé publique,

- le ministre de l'enseignement supérieur,
- le ministre du commerce,
- le ministre du tourisme et de l'artisanat,
- le ministre du développement économique,
- le ministre de l'industrie,
- le ministre de la jeunesse et de l'enfance,
- le ministre de l'éducation,
- le ministre de l'équipement et de l'habitat,
- le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,
- le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,
- le secrétaire général de chaque parti politique représenté à la chambre des députés,
- le secrétaire général de l'union générale tunisienne du travail,
- le président de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- le président de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- le président de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- la présidente de l'union nationale de la femme tunisienne,
- le président du conseil de l'ordre des ingénieurs,
- le président de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,
- cinq personnalités choisies par le premier ministre en raison de leur compétence.

Le président peut, en outre, faire appel à toute personne jugée compétente pour participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil et ce, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 2. - le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président et communiqué aux membres du conseil, quinze jours au moins avant la date des réunions.

Les avis et les propositions du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 3. - Le conseil présente annuellement au Président de la République un rapport comportant ses avis et ses recommandations sur la situation et les perspectives de l'emploi et de la formation professionnelle dans le pays.

Chapitre 2

Les commissions permanentes et sectorielles

Art. 4. - La commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi ou de son représentant, les membres suivants :

- un représentant du ministère des affaires de la femme et de la famille,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère du développement économique,

- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'éducation,
- un représentant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
- trois représentants de l'union générale tunisienne du travail,
- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne,
- un représentant du conseil de l'ordre des ingénieurs,
- un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille.

Art. 5. - La commission permanente pour les programmes d'insertion et d'emploi des jeunes comprend, sous la présidence du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi ou de son représentant, les membres suivants :

- un représentant du premier ministère,
- un représentant du ministère des affaires de la femme et de la famille,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- un représentant du secrétariat d'Etat chargé du fonds national de solidarité,
- un représentant de l'agence tunisienne de l'emploi,
- un représentant de la banque tunisienne de solidarité,
- trois représentants de l'union générale tunisienne du travail,
- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne.

Art. 6. - Des commissions sectorielles peuvent, autant que de besoin, être créées par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi en vue d'étudier et de proposer toutes mesures de nature à améliorer les méthodes et les moyens d'intervention dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi pour les secteurs concernés.

Art. 7. - Chaque commission sectorielle comprend, sous la présidence du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi ou de son représentant, les membres suivants :

- un représentant du ministère concerné par le secteur,
- deux représentants de la fédération syndicale de travailleurs concernée,
- deux représentants de la fédération syndicale d'employeurs concernée,
- trois personnalités choisies par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi en raison de leur compétence.

Art. 8. - Le président de chacune des commissions permanentes et sectorielles peut faire appel à toute personne jugée compétente pour participer, à titre consultatif, aux réunions de la commission et ce, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat de chacune de ces commissions est assuré par un cadre désigné à cet effet par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 9. - Chaque commission permanente ou sectorielle se réunit sur convocation de son président chaque fois que l'intérêt l'exige et au moins deux fois par an.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président et communiqué aux membres de la commission concernée quinze jours au moins avant la date des réunions.

La commission ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 15 jours qui suivent pour délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les avis et les propositions de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président et prépondérante.

Art. 10. - Des groupes de travail issus des commissions permanentes ou sectorielles peuvent être créés par décision du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi qui en fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement et ce, sur proposition de la commission concernée.

Art. 11. - Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi présente annuellement, au conseil supérieur de la formation professionnelle et de l'emploi, un rapport sur les activités des commissions permanentes et sectorielles.

Chapitre 3

Les commissions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi

Art. 12. - Chaque commission régionale de la formation professionnelle et de l'emploi comprend, sous la présidence du gouverneur ou de son représentant, les élus de la région à la chambre des députés, les représentants régionaux des ministères mentionnés à l'article premier du présent décret, ainsi que trois représentants de l'union générale tunisienne du travail, deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche et un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie.

Le président peut, en outre, faire appel à toute personne jugée compétente peut participer, à titre consultatif, aux réunions de la commission et ce, compte tenues questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 13. - Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliquent aux commissions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 14. - La commission régionale présente annuellement un rapport sur la situation et les perspectives de l'emploi et de la formation professionnelle dans la région au conseil supérieur de la formation professionnelle et de l'emploi.

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 15. - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n° 94-195 du 24 janvier 1994.

Art. 16. - Le premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 98-1388 du 6 juillet 1998.

Monsieur Mohamed Nizar El Aiech, est nommé inspecteur général des services administratifs et financiers du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

En application des dispositions du paragraphe premier de l'article 6 du décret n° 93-941 du 26 avril 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-1384 du 30 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du laboratoire national de contrôle des médicaments.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-83 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine,

Vu la loi n° 90-79 du 7 août 1990, portant création du laboratoire national de contrôle des médicaments,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine,

Vu le décret n° 90-2263 du 31 décembre 1990, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que le fonctionnement du laboratoire national de contrôle des médicaments,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du laboratoire national de contrôle des médicaments sont fixées par les dispositions du présent décret.

Organisation administrative

Art. 2. - Le laboratoire national de contrôle des médicaments est dirigé par un directeur général assisté par un conseil administratif et un conseil scientifique.

Section 1

Le directeur général

Art. 3. - Le directeur général du laboratoire national de contrôle des médicaments assure dans le cadre des orientations de l'autorité de tutelle et des avis du conseil administratif et du conseil scientifique, le fonctionnement de l'établissement. Il peut déléguer une partie de ses attributions à des agents placés sous son autorité et ce, dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Il est l'ordonnateur du budget du laboratoire et passe les marchés dans les formes et conditions prévues par les règles de la comptabilité publique et la réglementation en vigueur.

Le directeur général est chargé notamment :

- de proposer le règlement intérieur du laboratoire qui sera fixé par arrêté du ministre de la santé publique,
- d'élaborer le budget et le plan de développement du laboratoire et de veiller à leur exécution,
- de représenter le laboratoire dans les actes de la vie civile,
- de coordonner l'activité de l'ensemble des services du laboratoire.

Art. 4. - Le directeur général du laboratoire national de contrôle des médicaments est nommé par décret sur proposition du ministre de la santé publique parmi les professeurs en médecine ou en pharmacie et les inspecteurs généraux médecins ou pharmaciens justifiant d'une expérience de trois (3) ans au moins dans le domaine du contrôle de qualité des médicaments.

La nomination du directeur général est soumise aux conditions prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, susvisé, pour la nomination dans l'emploi de directeur général d'administration centrale. Il bénéficie, à ce titre, des indemnités et avantages attribués à cette fonction.

Section 2

Le conseil administratif

Art. 5. - Le directeur général est assisté dans le fonctionnement de l'établissement par un conseil administratif composé ainsi qu'il suit :

Président :

Le directeur général du laboratoire.

Membres :

- le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- le président du comité technique des spécialités pharmaceutiques,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- un représentant du secrétaire d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie.

Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition des départements et organismes concernés.

Le président du conseil administratif peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion, en vue de requérir son avis sur ladite question.

Art. 6. - Le conseil administratif a pour attributions de donner son avis notamment sur :

- le projet du budget, le compte financier et le rapport d'activité du laboratoire,
- les marchés pour travaux, fournitures et services,
- les acquisitions, aliénations, échanges et baux des biens immeubles ainsi que l'acceptation des dons et legs,
- toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement du laboratoire que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 7. - Le conseil administratif se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que l'intérêt du laboratoire l'exige sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Il ne peut siéger valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est confié à un cadre du laboratoire désigné par le directeur général. Les convocations et l'ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil huit (8) jours au moins avant la date de la réunion.

Le procès verbal est signé par le président et le secrétaire de la réunion. Une copie du procès verbal de chaque réunion doit être adressée par les soins du président au ministre de la santé publique dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de la réunion au plus tard.

Section 3

Le conseil scientifique

Art. 8. - Le directeur général est assisté, dans les questions scientifiques, par un conseil scientifique composé ainsi qu'il suit :

Président :

Le directeur général du laboratoire.

Membres :

- le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique,
- les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de services relevant des directions de biologie et de chimie du laboratoire.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique.

Le président du conseil scientifique peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion en vue de requérir son avis sur ladite question.

Art. 9. - Le conseil scientifique a pour mission :

- de donner son avis sur les questions d'ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités du laboratoire,
- d'arrêter les objectifs et procéder à la planification du programme annuel des activités scientifiques et de recherche du laboratoire,
- de suivre l'état d'avancement des programmes d'activité et de recherche en cours et d'évaluer leurs résultats,

- d'étudier et de proposer les candidatures pour les bourses d'études et de stage à caractère scientifique dans la limite des crédits alloués au laboratoire,

- de répondre à toute demande d'avis scientifique présentée par le ministre de la santé publique.

Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation et proposition en vue de promouvoir le contrôle des médicaments.

Art. 10. - Le conseil scientifique fonctionne quant à la périodicité de ses réunions, aux modalités de convocation à ces réunions, à l'établissement de son ordre du jour, au secrétariat et à l'émission de ses avis conformément aux règles fixées par l'article 7 du présent décret pour le conseil administratif.

Section 4

Les services techniques administratifs et financiers

Art. 11. - Le laboratoire national de contrôle des médicaments comprend :

- des services rattachés à la direction générale,
- une direction de la biologie,
- une direction de la chimie,
- une direction des affaires administratives, financières et de l'équipement.

Art. 12. - Les services rattachés à la direction générale comprennent :

1) Le service d'enregistrement et d'archivage qui est chargé de :

- la réception des dossiers techniques et des échantillons des médicaments à usage humain et vétérinaire, des dispositifs médicaux, des produits cosmétiques, des produits d'hygiène corporelle et des désinfectants soumis au contrôle,
- la gestion du réseau informatique, des dossiers techniques et de l'échantillonnage du laboratoire.

2) Le service d'évaluation des dossiers techniques qui est chargé de l'étude des dossiers afférents aux médicaments, aux dispositifs médicaux, aux produits cosmétiques aux produits d'hygiène corporelle et aux désinfectants.

Art. 13. - La direction de la biologie comprend deux sous-directions :

- la sous-direction de pharmacologie et de microbiologie,
- la sous-direction du contrôle des dispositifs médicaux, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

Art. 14. - La sous-direction de pharmacologie et de microbiologie comprend.

1) Le service de pharmacologie qui a pour attributions notamment :

- de procéder aux essais pharmacologiques de biodisponibilité et de bioéquivalence des médicaments sur l'homme et sur l'animal,
- de déterminer l'activité des médicaments par voie biologique,
- de procéder aux essais de détermination de l'innocuité des médicaments sur les animaux et notamment l'essai des pyrogènes, les essais de toxicité aiguë et sub-aiguë ainsi que les tests d'irritation,

- d'organiser la gestion de l'animalerie ainsi que les activités d'élevage dans le but de la production du réactif animal nécessaire aux activités du service.

2) Le service du dépistage du dopage qui a pour attributions la recherche, l'identification et le dosage dans les liquides biologiques des substances dopantes utilisées dans le corps.

3) Le service de microbiologie qui a pour attributions notamment :

- la détermination de l'activité microbiologique des antibiotiques,

- la mise en œuvre du test de stérilité pour les médicaments ainsi que pour les dispositifs médicaux,

- la détermination du pouvoir bactériostatique des antiseptiques,

- la réalisation des essais de contamination microbienne sur les médicaments et les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle,

- la recherche et le dosage des endotoxines.

Art. 15. - La sous-direction du contrôle des dispositifs médicaux et des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle comprend :

1) Le service de contrôle des dispositifs médicaux qui a pour attributions notamment de :

- mettre au point les méthodes physico-chimiques pour le contrôle des dispositifs médicaux et des articles de pansement conformément aux exigences des normes nationales et internationales,

- réaliser les tests de bio-compatibilité des dispositifs médicaux ainsi que du test de stérilité et de l'essai des pyrogènes,

- étudier les dossiers des produits ne faisant pas l'objet d'analyse dans le service et donner son avis à ce propos.

2) Le service de contrôle des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle qui a pour attributions notamment :

- de procéder aux essais physico-chimiques pour les produits cosmétiques ainsi que les produits utilisés dans le cadre de l'hygiène médicale corporelle de l'individu et les produits d'entretien,

- de réaliser les essais de contamination microbienne ainsi que les essais d'irritation cutanée et oculaire pour les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

Art. 16. - La direction de la chimie comprend deux sous-directions :

- la sous-direction des analyses physico-chimiques,

- la sous-direction de la standardisation et des substances de référence.

Art. 17. - la sous-direction des analyses physico-chimiques comprend :

1) Le service des analyses chimiques qui a pour attribution, notamment, la mise en œuvre de différentes techniques de contrôle chimique des médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire.

2) Le service des analyses physiques et biopharmaceutiques qui a pour attributions notamment, de procéder aux essais physiques et pharmaco-techniques sur les médicaments.

Art. 18. - La sous-direction de la standardisation et des substances de référence comprend :

1) Le service des substances de référence qui est chargé de la préparation et de la gestion des substances de référence.

2) Le service de la standardisation et des normes qui est chargé de l'élaboration et la validation des nouvelles techniques d'analyse et de la mise à jour du fichier analytique.

Art. 19. - Le directeur de la biologie est nommé par décret sur proposition du ministre de la santé publique parmi les sous-directeurs exerçant dans la direction de la biologie et ayant une ancienneté de quatre ans dans cette fonction.

Le directeur de la chimie est nommé par décret sur proposition du ministre de la santé publique parmi les sous-directeurs exerçant dans la direction de la chimie et ayant une ancienneté de quatre ans dans cette fonction.

Peuvent être également nommés directeurs de la biologie ou de la chimie :

- les inspecteurs généraux médecins ou pharmaciens, justifiant d'une expérience de deux ans, au moins, dans le domaine du contrôle de qualité des médicaments,

- les inspecteurs divisionnaires médecins ou pharmaciens, les médecins majors et les pharmaciens majors et justifiant d'une expérience de cinq ans, au moins dans le domaine du contrôle de qualité des médicaments,

- les inspecteurs régionaux médecins ou pharmaciens, les médecins principaux et les pharmaciens principaux et justifiant d'une expérience de sept ans, au moins, dans le domaine du contrôle de qualité des médicaments,

- les médecins, les pharmaciens et les maîtres assistants d'enseignement supérieur en chimie, en biologie, en microbiologie et en pharmacologie ainsi que les ingénieurs principaux en chimie, en biologie, en microbiologie et justifiant d'une expérience de dix ans, au moins, dans le domaine du contrôle de qualité des médicaments.

La nomination dans la fonction de directeur de la biologie ou de directeur de la chimie est soumise aux conditions prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, susvisé, pour la nomination dans l'emploi de directeur d'administration centrale. Il bénéficie, à ce titre, des indemnités et avantages attribués dans cette fonction.

Art. 20. - Le sous-directeur de pharmacologie et de microbiologie, le sous-directeur de contrôle des dispositifs médicaux, des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, le sous-directeur des analyses physico-chimiques ainsi que le sous-directeur de la standardisation et des substances de référence sont nommés par décret sur proposition du ministre de la santé publique parmi :

- les inspecteurs généraux et divisionnaires médecins ou pharmaciens et les médecins majors et les pharmaciens majors de la santé publique,

- les inspecteurs régionaux médecins ou pharmaciens, les médecins principaux et les pharmaciens principaux de la santé publique et justifiant d'une expérience de deux ans, au moins, dans le domaine du contrôle de qualité des médicaments,

- les médecins, les pharmaciens ainsi que les maîtres assistants d'enseignement supérieur et les ingénieurs principaux en chimie, en biologie en microbiologie et justifiant d'une expérience de cinq ans, au moins, dans le domaine du contrôle de qualité des médicaments.

La nomination des sous-directeurs mentionnés dans le présent article, est soumise aux conditions prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, susvisé, pour la nomination dans l'emploi de sous-directeur d'administration centrale. Ils bénéficient, à ce titre, des indemnités et avantages attribués dans cette fonction.

Art. 21. - Le chef de service de pharmaco-toxicologie, le chef de service du dépistage du dopage, le chef de service de microbiologie, le chef de service de contrôle des dispositifs médicaux, le chef de service de contrôle des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, le chef de service des analyses chimiques, le chef de service des analyses physiques et biopharmaceutiques, le chef de service des substances de référence ainsi que le chef de service de standardisation et des normes sont nommés par décret sur proposition du ministre de la santé publique parmi les médecins, les pharmaciens, les maîtres assistants d'enseignement supérieur ainsi que les ingénieurs principaux en chimie, en biologie et microbiologie et en pharmacologie.

La nomination des chefs de service mentionnés dans le présent article, est soumise aux conditions prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, susvisé, pour la nomination dans l'emploi de chef de service d'administration centrale. Ils bénéficient, à ce titre, des indemnités et avantages attribués dans cette fonction.

Art. 22. - La direction des affaires administratives, financières, et de l'équipement comprend :

- la sous-direction des affaires administratives et financières,
- la sous-direction de l'approvisionnement et du matériel.

Art. 23. - La sous-direction des affaires administratives et financières comprend :

- le service du personnel qui a pour attributions, notamment, la gestion des ressources humaines et l'organisation des stages de perfectionnement et de recyclage,

- le service financier qui a pour attributions, notamment, la préparation et la présentation du budget de fonctionnement et d'équipement du laboratoire, l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de toutes les dépenses du laboratoire et la tenue de la comptabilité y afférente, l'établissement, la constatation et la mise en recouvrement des créances du laboratoire.

Art. 24. - La sous-direction de l'approvisionnement et du matériel comprend :

- le service de l'approvisionnement qui a pour attributions, notamment, la programmation, l'acquisition, le stockage et la répartition du matériel, du mobilier et des fournitures nécessaires au fonctionnement du laboratoire,

- le service du matériel qui a pour attributions, notamment, l'entretien et la réparation du matériel, la maintenance et la sauvegarde des équipements du laboratoire ainsi que la tenue de leur inventaire et de la comptabilité.

Art. 25. - Le directeur, les sous-directeurs et les chefs des services relevant de la direction des affaires administratives, financières et de l'équipement, ainsi que, le chef de service d'enregistrement et d'archivage et le chef de service d'évaluation des dossiers techniques sont nommés par décret sur proposition du ministre de la santé publique, parmi les cadres répondant aux conditions de nomination fixées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, susvisé pour la nomination dans les emplois de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale. Ils bénéficient, respectivement, à ces titres, des indemnités et avantages attribués dans ces fonctions.

Chapitre II

Organisation financière

Art. 26. - Le budget du laboratoire national de contrôle des médicaments est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 27. - Les recettes du laboratoire comprennent :

- les crédits alloués par le budget de l'Etat,
- les recettes provenant des services rendus,
- le produit de toutes taxes ou redevances qui seraient instituées à son profit,
- les dons et legs,
- les droits fixés prévus par la loi n° 78-23 du 8 mars 1978 et par la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, susvisées,
- les ressources diverses et toutes autres recettes, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi.

Art. 28. - Les dépenses du laboratoire comprennent :

- les dépenses de fonctionnement du laboratoire,
- les dépenses nécessaires à l'exécution des missions du laboratoire.

Art. 29. - Un agent comptable est désigné auprès du laboratoire national de contrôle des médicaments. Il est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 30. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret et notamment le décret n° 90-2263 du 31 décembre 1990, susvisé.

Art. 31 . - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1389 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1808 du 30 septembre 1996,

Vu le décret n° 74-873 du 20 septembre 1974, relatif aux indemnités particulières du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1921 du 16 octobre 1996 et n° 97-924 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de non clientèle allouée au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux prévue par le décret susvisé n° 96-1921 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Inspecteur général de la santé publique	64 dinars
Inspecteur divisionnaire de la santé publique	55 dinars
Inspecteur régional de la santé publique	49 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1390 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-2160 du 17 octobre 1994,

Vu le décret n° 80-977 du 15 juillet 1980, relatif aux indemnités particulières du personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1918 du 16 octobre 1996 et n° 97-921 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire prévue par le décret susvisé n° 96-1918 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire	75 dinars
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire	64 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en médecine dentaire :	
de 1ère et de 2ème année	43 dinars
de 3ème et de 4ème année	49 dinars
plus de 4 ans	55 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1391 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel pharmacien hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-2161 du 17 octobre 1994,

Vu le décret n° 81-979 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel pharmacien hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1920 du 16 octobre 1996 et n° 97-919 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel pharmacien hospitalo-universitaire prévue par le décret susvisé n° 96-1920 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Professeur hospitalo-universitaire en pharmacie	75 dinars
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie	64 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en pharmacie :	
de 1ère et de 2ème année	43 dinars
de 3ème et de 4ème année	49 dinars
plus de 4 ans	55 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1392 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-2155 du 17 octobre 1994,

Vu le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977, relatif aux indemnités particulières du corps médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1919 du 16 octobre 1996 et n° 97-920 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire prévue par le décret susvisé n° 96-1919 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Professeur hospitalo-universitaire en médecine	75 dinars
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine	64 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en médecine :	
de 1ère et de 2ème année	43 dinars
de 3ème et de 4ème année	49 dinars
plus de 4 ans	55 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1393 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de plein-temps allouée aux pharmaciens de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique,

Vu le décret n° 91-241 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1925 du 16 octobre 1996 et n° 97-925 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de plein-temps allouée aux pharmaciens de la santé publique prévue par le décret susvisé n° 96-1925 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Pharmacien de la santé publique	39 dinars
Pharmacien principal de la santé publique	45 dinars
Pharmacien major de la santé publique	55 dinars
Pharmacien biologiste de la santé publique	45 dinars
Pharmacien biologiste princ. de la santé publique	55 dinars
Pharmacien biologiste major de la santé publique	68 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1394 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de plein-temps allouée aux médecins dentistes des hôpitaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique,

Vu le décret n° 91-237 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des médecins dentistes des hôpitaux ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1924 du 16 octobre 1996 et n° 97-926 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de plein-temps allouée aux médecins dentistes de la santé publique prévue par le décret susvisé n° 96-1924 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Médecin dentiste de la santé publique	39 dinars
Médecin dentiste principal de la santé publique	45 dinars
Médecin dentiste major de la santé publique	55 dinars
Médecin dentiste spécialiste de la santé publique	45 dinars
Médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique	55 dinars
Médecin dentiste spécialiste major de la santé publique	68 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1395 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de plein-temps allouée au personnel médical hospitalo-sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des médecins hospitalo-sanitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1923 du 16 octobre 1996 et n° 97-922 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de plein-temps allouée au personnel médical hospitalo-sanitaire prévue par le décret susvisé n° 96-1923 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Médecin de la santé publique	45 dinars
Médecin principal de la santé publique	55 dinars
Médecin major de la santé publique	68 dinars
Médecin spécialiste de la santé publique	55 dinars
Médecin spécialiste principal de la santé publique	68 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1396 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux,

Vu le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment les décrets n° 96-1922 du 16 octobre 1996 et n° 97-923 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux prévue par le décret susvisé n° 96-1922 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Médecin principal des hôpitaux	63 dinars
Médecin des hôpitaux de la santé publique	55 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1397 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1926 du 16 octobre 1996 et n° 97-927 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine prévue par le décret susvisé n° 96-1926 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Résidents en médecine de 1ère et de 2ème année	33 dinars
Résidents en médecine de 3ème et de 4ème année	43 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1398 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1928 du 16 octobre 1996 et le décret n° 97-929 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine dentaire prévue par le décret susvisé n° 96-1928 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Résidents en médecine dentaire de 1ère et de 2ème année	33 dinars
Résidents en médecine dentaire de 3ème et de 4ème année	43 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1399 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en biologie.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1316 du 21 octobre 1980, portant statut des résidents en biologie des facultés de pharmacie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 96-1927 du 16 octobre 1996 et n° 97-928 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en biologie prévue par le décret susvisé n° 96-1927 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Résidents en biologie de 1ère et de 2ème année	33 dinars
Résidents en biologie de 3ème et de 4ème année	43 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1400 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant statut des stagiaires internés et des résidents ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1929 du 16 octobre 1996 et le décret n° 97-930 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine prévue par le décret susvisé n° 96-1929 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Stagiaire interne en médecine	28 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1401 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980, portant statut des stagiaires internés en médecine dentaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1930 du 16 octobre 1996 et le décret n° 97-931 du 19 mai 1997,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les taux de la 3ème tranche de l'augmentation de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine dentaire prévue par le décret susvisé n° 96-1930 du 16 octobre 1996 sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 1998
Stagiaire interne en médecine dentaire	28 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATION

Par décret n° 98-1403 du 6 juillet 1998.

Madame Nefissa Ben Abda épouse Ben Rejeb, est nommée en qualité de maître de conférences en langue, lettres et civilisation anglaises à l'institut de presse et des sciences de l'information à compter du 2 mai 1997.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-1402 du 30 juin 1998, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein-temps.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales

et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes l'ayant modifiées ou complétées et notamment la loi n° 83-97 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires,

Vu le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps tel que modifié par le décret n° 90-1200 du 13 juillet 1990 et le décret n° 93-2309 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 96-2187 du 6 novembre 1996, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-937 du 19 mai 1997, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps, sont majorés conformément au tableau ci-après :

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er mai 1998
Médecin vétérinaire spécialiste principal	55 dinars
Médecin vétérinaire spécialiste	45 dinars
Médecin vétérinaire principal	45 dinars
Médecin vétérinaire	39 dinars

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des finances, de la santé publique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Ouled Ahmed de la délégation de Fériana au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 95-2620 du 25 décembre 1995, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Ahmed,

Vu l'arrêté du 6 juillet 1996, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Ahmed,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernement de Kasserine le 25 février 1997,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ouled Ahmed de la délégation de Fériana au gouvernement de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 1998.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oum-El-Aksab de la délégation de Mejel-Bel-Abbès au gouvernement de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 95-2623 du 25 décembre 1995, portant création d'un périmètre public irrigué à Oum El Aksab,

Vu l'arrêté du 6 juillet 1996, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oum El-Aksab,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernement de Kasserine le 25 février 1997,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Oum El- Aksab de la délégation de Mejel-Bel- Abbès au gouvernement de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 1998.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Eddoghra de la délégation de Kasserine Sud au gouvernement de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 96-21 du 4 janvier 1996, portant création d'un périmètre public irrigué à Eddoghra,

Vu l'arrêté du 8 avril 1996, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Eddoghra,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernement de Kasserine le 25 février 1997,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Eddoghra de la délégation de Kasserine Sud au gouvernement de Kasserine et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 1998.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 juin 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier de D'khaïlia (première tranche) relevant du périmètre public irrigué de Ghardimaou, de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernement de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu la loi n° 74-962 du 7 novembre 1974, portant création d'un périmètre public irrigué à Ghardimaou,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 84-394 du 7 avril 1984, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Ghardimaou,

Vu l'arrêté du 7 juin 1980, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ghardimaou,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernement de Jendouba le 28 janvier 1977,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier de D'khaïlia (première tranche) relevant du périmètre public irrigué de Ghardimaou, de la délégation d'Oued M'liz au gouvernement de Jendouba et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 1998.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.